

GAYRİMENKUL SATIŞI ÖN SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU

Bu sözleşme, SATICI'nın, ALICI'ya, bağımsız bölümü satın almak için başvurmuş olan kişiye satış yapmasına yöneliktir. Bu bölüm, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup ada, pafta ve parsel numarası ile kapak sayfasında belirtilmiştir. Satış, teslim, ödeme, iade ve devir şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirler. Bunlar, ödeme planı ve taraflar arasında mutabık kalınan tüm şartları içerir.

SATICI, satışa konu bağımsız bölüme ilişkin tüm projeleri alıcıya serbestçe inceleyebilmesi için sunmuştur. ALICI, ön bilgilendirme formunu almış, projeleri, imar planlarını, vaziyet planlarını, kadaströ planlarını, teknik şartnameleri ve gerekli tüm bilgi ve belgeleri incelemiştir. Arsayı yerinde görmüş, tüm şartları bilerek kabul etmiş ve bu durumu beyan etmiştir.

2. TARAFLAR, YASAL İKAMETGAHLARI, TEBLİGATLAR VE TANIMLAR

A. SATICININ UNVANI VE ADRESİ

Unvan: [UNVAN] ("UNVAN" veya "Satıcı" olarak anılacaktır)

Adres: [ADRES], [ŞEHİR], [ÜLKE]

Vergi Dairesi: [İLÇE] Vergi Dairesi

(imza)

(kaşe ve imza)

Vergi Numarası: [NO.]

Telefon Numarası: [NO.]

MERSİS No: [NO.]

B. ALICININ ADI - SOYADI VE ADRESİ

Ad-Soyad: [AD SOYAD] ("Alıcı" olarak bahsedilecektir)

Adres: [ADRES], [ŞEHİR] / [ÜLKE]

Pasaport No: [NO.]

Telefon Numarası: [NO.]

C. TEBLİGATLAR

Taraflar, bu sözleşmede yer alan adreslerinin yasal ikametgah adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin geçerli tebligat sonuçları doğuracağını kabul ve beyan ederler. Adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli sayılmaz.

D. TANIMLAR

Bu sözleşmede, aşağıdaki terimler karşılarında belirtilen anlamlarla kullanılmaktadır:

ALICI: 12.B. maddesinde belirtilen, bağımsız bölümü alan, adı, soyadı ve adresi ilgili maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişidir.

ANA GAYRİMENKUL: Ek-2'deki Vaziyet Planı'nda arsada işaretlenen Blok veya Bloklar ve bunların bulunduğu tüm araziyi ifade eder.

ARSA: [ADRES], [NO.] Ada, [NO.] Parsel numaralı taşınmazdır. Satıcı, bağımsız bölümü bu arsaya inşa edecek olup, Ana Gayrimenkul ile birlikte değerlendirilir.

BAĞIMSIZ BÖLÜM: Satıcı tarafından hazırlanan ve yetkili mercilerce onaylanan projeler ve planlara uygun olarak, Vaziyet Listesi ve Teknik Şartname'ye (Ek-1) uygun şekilde, Ek-2'deki Vaziyet Planı'nda yer gösterilerek alıcıya teslim edilecek olan bağımsız bölüm, Teknik Şartname, Bağımsız Bölüm Planı (Ek-3) ve bağımsız bölümün bulunduğu konut bloğunda gösterilen kat planı (Blok [NO.] Kat Planı) çerçevesinde teslim edilecektir. [NO.] katta, [NO.] numaralı bağımsız bölüm olarak tanımlanmıştır.

(imza)

(kaşe ve imza)

17.3 ALICI, tapu devri ve tescil işlemi tamamlandıktan sonra, tüm vergi, harç, ücret ve sigorta işlemleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu olacaktır.

17.4 Bağımsız bölümün tesliminden sonra doğan emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi vs. gibi vergiler ile tapu devrinin yapıldığı yıldaki tüm yükümlülükler ALICI'ya aittir. Tapu devri gerçekleşene kadar tüm vergileri ödeme yükümlülüğü ALICI'ya aittir. ALICI, bağımsız bölümün teslimini engellemeyen eksiklikleri gerekçe göstererek bu vergileri ödemekten kaçınamaz.

17.5 SATICI, emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi ve benzeri vergileri ilgili kurumlara yatıracak ve ALICI'yı bilgilendirecektir. ALICI, satış bedelinin yatırıldığı hesaba bu tutarı 7 (yedi) gün içinde yatırmayı kabul eder. Aksi takdirde, ALICI, Merkez Bankası avans faizi + KDV ödemeyi kabul eder.

17.6 Tapu devri nedeniyle doğan tapu harcı/satış giderleri ve masraflarının ödenmemesi mümkün değildir.

17.7 Tapu devri ve tescil işlemi ALICI adına yapıldıktan sonra, tüm vergi, harç ve sigorta işlemlerinden ALICI sorumludur.

17.8 Tapu devri gerçekleşene kadar, bağımsız bölümle ilgili doğan ilave yükler ve Belediyeye ödenmesi gereken vergiler, SATICI tarafından ödenip sonradan ALICIdan tahsil edilecektir. Ayrıca, işgaliye veya benzeri cezalar da ALICI tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, emlak vergisindeki artışlara dayanan ilave masraflar da ALICI tarafından ödenecektir.

17.9 ALICI, bu ödemeleri, SATICI tarafından bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yapmayı kabul eder. ALICI ödeme yapmazsa, SATICI, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve 11. madde uyarınca işlem yapılır.

18. EKLER

Aşağıdaki EKLER bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası ve tamamlayıcı hükümleri niteliğindedir.

19. UYUŞMAZLIKLAR

Bu Sözleşme nedeniyle taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda, [ŞEHİR] Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta, SATICI'ya ait yasal defter kayıtları, teknik raporlar ve tüm belgeler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca kesin delil sayılacaktır. Bu tür uyuşmazlıklarda, ALICI tarafından yapılan ödemeler ve bu ödemelerin gerekçeleri, atanacak bilirkişiler tarafından tespit edilecektir.

(imza)

(kaşe ve imza)

20. GEÇERLİLİK

Bu Sözleşmenin imzalanmasından önce, Alıcıya Sözleşmenin tüm maddeleri ve Bağımsız Bölüm hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmış ve Alıcının soruları cevaplanmıştır. Bu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesi uyarınca Alıcı ile görüşülmüştür ve Alıcıya özellikle cayma ve sözleşmeden dönme hakları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Alıcının bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Satıcının haklı nedenle Sözleşmeyi feshedebileceği ve Alıcının tazminat/ceza ödeme yükümlülüğü olacağı bildirilmiştir. Bu Sözleşme, biri orijinal ve biri kopya olmak üzere iki nüsha olarak hazırlanmıştır. Orijinal nüsha Satıcıda kalacak, kopya nüsha ise Alıcıya verilecektir. 14 (ondört) madde ve eklerden oluşan bu Sözleşme, Tarafların imzası, ön ödeme ve taksitli satışlarda teslimata ilişkin belgelerin Satıcıya verilmesiyle yürürlüğe girer.

Bu Sözleşme tarafımızca tartışılmıştır ve Satıcı, Sözleşmenin 4. ve 5. maddeleri uyarınca cayma ve sözleşmeden dönme haklarımız hakkında bizi bilgilendirmiştir. Ayrıca Satıcı, bizim haklı bir sebep olmadan bu Sözleşmeyi feshetmemiz veya yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda, Sözleşmeyi haklı nedenle feshedebileceğini ve bu durumda ceza ödememiz gerekeceğini de açıklamıştır.

Yukarıdaki beyan, Alıcı tarafından elle yazılmalı ve imzalanmalıdır.

Tarih: [TARİH]

ALICI

[AD SOYAD]

SATICI

[UNVAN]

Ekler:

Ek-1) Arsa tapusu ve teknik şartname

Ek-2) Bağımsız bölüm planı, yerleşim planı, bulunduğu katı gösteren kat planı

Ek-3) Bağımsız bölüm planı,

Ek-4) Ödeme Planı

Ek-5) Vekâletname örneği

Ek-6) Taahhüt ve Rıza Formu

Ek-7) Alıcının Kimlik Fotokopisi

Ek-8) Alıcının Muhtardan Aldığı İkametgâhı

Ek-9) Alıcı Tüzel Kişiyse Noter Onaylı İmza Sirküleri

Ek-10) Alıcı Tüzel Kişiyse Ticaret Sicil Odası'ndan Alınmış Yetki Belgesi

Ek-11) Alıcı Tüzel Kişiyse Vergi Levhasının Bir Kopyası

(imza)

(kaşe ve imza)